

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



ENSAYO SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

3 de Marzo de 2026

El hablar sobre la propiedad intelectual no debería ser un tema difícil, cualquier persona, aún sin saber la definición, conoce el concepto de una manera u otra, desde años se ha hablado de quien es dueño de que, que estudio de cine puede usar a este superhéroe, que libro infantil es ahora parte del dominio público y puede ser utilizado en una película de terror de 3 pesos; la propiedad intelectual, como cualquier otro concepto de autoría impuesto desde hace años por los mismos humanos para los humanos, acompaña a estos, aunque no lo piensen activamente en cada paso que dan, cada cosa que ven, cada herramienta que usan, la pregunta que se tratará de responder en este ensayo es sobre la validez de estos conceptos, y el impacto que tienen en las personas, consciente y subconscientemente.

La mejor manera de empezar a hablar de esto es proponiendo un ejercicio mental, una pregunta sencilla, la cual se buscará contestar a lo largo de la lectura de este ensayo. ¿De qué eres dueño?, suena a una pregunta sencilla en la superficie, con respuestas básicas como lo son la ropa, la comida, el teléfono celular, artículos de cocina, trabajo e higiene, personas con mascotas, a lo mejor no las mejores, pero podrían contestar con su perro, su gato, su hámster; incluso, si uno quiere hacerse pasar por una persona filosófica puede llegar a contestar con su mente, sus sueños, sus pensamientos, pero realmente, como humanos, seres mortales que pisan esta tierra y la transforman a su antojo, podemos decir que es uno realmente dueño de otra cosa.

Lo primero que llega a la mente al discutir el ser propietario de algo, como buen adulto joven, son los videojuegos digitales, hace unos años, y todavía, empezó a surgir el enojo de los autodenominados gamers, sobre el estado de los juegos digitales en plataformas como Steam, Xbox Gamepass, Playstation plus, etc., este enojo surgió por diversos motivos, pero principalmente por la tendencia creciente de las empresas de “asesinar” juegos considerados viejos o no rentables, esto siendo posible por la necesidad de servidores en línea para que

estos juegos funcionen, esto dejo un mal sabor de boca en los fanáticos de estos videojuegos y surgió el terror de “mañana podría ser el videojuego que más me gusta”.

Dejando los videojuegos a un lado, discutamos ahora el tema de la ropa, la comida, el objeto físico que uno puede ir a la tienda y comprar, cas cerrado, ¿no?, “lo compre por lo cual es mío”, pero qué tal si este artículo es un regalo, el enunciado anterior queda entonces descalificado, siendo otra persona la que compro dicho artículo, el verdadero dueño debería ser esa persona, entonces hay que cambiar el enunciado a “yo lo tengo, yo lo uso, por lo cual es mío”, ok, digamos entonces que Juan tiene una bicicleta, pero por alguna razón la dejo oxidándose en una esquina, su hermano Pedro si sabe andar en bicicleta, por lo que un día toma la toma y la usa para ir a la escuela, así pasan unos meses, hasta que Juan que conoce una chica y lo invita a dar una vuelta en bicicleta, quien entonces tiene la razón cuando Juan le exige a Pedro que se la dé, porque la bicicleta fue un regalo para Juan, lo haya usado o no, pero Pedro es quien realmente necesita, cuida y usa, a lo mejor alguien podría pensar, ¿Qué tal si Pedro le pedía a Juan tener la bicicleta antes?, quien le quita a Juan la capacidad de negarle dicho favor a su hermano, al fin y al cabo, es su bicicleta, aunque no la use. Esto puede tomarse como un ejemplo muy básico de lo que es la propiedad intelectual, alguien hace algo, por ende, es de él, o al menos así es cómo debería ser.

El tema de la propiedad intelectual hablando de la creación de un objeto, herramienta, hasta software, se puede dividir en 2 partes, quién la hizo y quién la vende; usualmente estas 2 partes son la misma persona, sin embargo, cuando se hace como parte de escuela o trabajo, quien la creo no la puede vender, aquí entra los llamados derechos morales y patrimoniales, siendo los patrimoniales los más interesantes; conociendo esto básico, se puede llegar a pensar que el registro de una obra es un concepto o ideación inherentemente bueno, hecho solo para la protección del creador, pero hay que también aprender a ver las partes más grises,

como con cualquier tema que se meta a la legalidad, un ejemplo claro de esto es Bell, el “inventor” del teléfono, al menos legalmente, o no se dice que fue un inmigrante italiano quien no solo tuvo la idea, si no que hasta creó prototipos, sin embargo fue por falta de fondos que nunca patentó su trabajo y pudo llegar alguien como Bell y robarlo.

Si uno se pone a pensar de manera pesimista, podría llegar a la conclusión de que la propiedad intelectual existe solo como otra razón de hacer más evidente la separación entre la clase alta y la obrera, un invento más del capitalismo que solo quiere que la gente sin los fines económicos no pueda salir de su situación vendiendo su creación, pero no hay que solo mirar al pasado de algo para apoyarlo o desmeritarlo, es importante no solo ver a la ideación de la propiedad intelectual como para lo que es o fue, si no como a ti como inventor te protege.

Siguiendo el tema de las corporaciones, hay que hablar entonces de la marca y el registro de ellas, una marca se refiere al nombre, logotipo, hasta slogan de tu creación, el registro de marcas es vendido como una manera de proteger la creatividad del inventor, sin embargo, más de uno se ha llegado a dar cuenta que la marca no solo es la representación de una empresa, al menos actualmente, se vuelve en una idea por si misma, se podría hasta llegar a decir que las empresas actuales no están luchando por proteger su imagen, luchan por la atención del consumidor, una empresa no solo quiere que, una persona, al ver su logotipo o escuchar su slogan recuerde la marca, quiere que cada persona, en todo momento, cada vez que vea a Santa Claus recuerde a Coca-Cola, que si alguien necesite un pañuelo lo llame Kleenex o si alguien necesite limpiar sus oídos pida un Q tip, los humanos no se dan cuenta que viven en un campo de batalla que se pelea en cada espectacular, cada anuncio de televisión, cada lado de un autobús, estas marcas plagan la mente de las personas como si de

un parásito se tratase, inundando los sueños e ideas de todos en el planeta, esto lector, es el siguiente punto a tratar, las ideas.

¿Cómo se puede decir que una idea es original?, otra pregunta, como las muchas otras que se han tocado a través de este ensayo, que debería ser sencilla de responder, pero que si se analiza un poco más a fondo llegaría cualquiera a la conclusión de, en realidad, ninguna idea es original, como puede existir un sistema creado para que una empresa o persona lucre indefinidamente de una idea que nunca fue suya en primer lugar; existe un dicho que dice que ya se descubrió todo, y que todo lo nuevo que sale es solo una iteración de lo que vino antes, si uno piensa de esta manera, como entonces puede uno registrar una obra, una marca, siendo esta la copia de la copia de la copia, ¿Por qué es el iphone una idea original? Si solo combinó dos productos ya existentes, y aun así, si todo es una derivación por qué, no se pueden iterar los inventos que realmente podría a los humanos progresar como especie, cual es la diferencia, lector, entre el teléfono celular y un medicamento, porque cualquier persona con un poco de conocimiento técnico puede registrar un nuevo tipo de celular y cientos de empresas farmacéuticas son tan secretivos con medicamentos, por una sola razón, el crear el celular “DavidPhone” no impone un riesgo mayor a Apple o Samsung, la gente seguirá consumiendo celulares y comprando más y más, pero ¿medicamentos, energías limpias?, eso solo haría que el la dependencia a los conglomerados farmacéuticos decayera, y esta es la palabra clave, dependencia, dependencia a estas marcas que se meten y se quedan en la mente de las personas para no irse nunca, esta dependencia que hace imposible una verdadera transferencia de conocimiento, la cual es más que necesaria para el progreso.

Entonces, que le queda al ser humano común y corriente entonces, que le queda al inventor solitario que de verdad cree que puede hacer un cambio con su invento, ¿de verdad a cambiado mucho la situación que a lo tiempos de Bell?, si no puede uno romper un sistema

corrupto, tiene entonces que aprender a navegarlo. Este inventor, tiene varias opciones para registrar su invento, pero hay que centrarse en 2, siendo este un ensayo escrito en la frontera de Estados Unidos y México. Hablando solo de costos, México debería ser la primera opción, siendo que cuesta 3 veces menos registrar una marca que en Estados Unidos, pero, entra un tema llamado territorialidad, si el inventor quisiera también vender su servicio en Estados Unidos, y cualquier otro país, debe entonces también registrarlo en ese país, sumando al costo cada país al que quiera ingresar su invento, es decir, si el inventor no sabe, alguien más podría entonces registrar el invento del inventor y hasta demandarlo por usar su propio invento, entonces, el problema no está solucionado, Meucci tuvo la idea y el prototipo, pero Bell tuvo los fondos para el registro. Hoy, un inventor mexicano puede tener la innovación, pero si no puede pagar una protección internacional, su creación puede ser 'apropiada' legalmente por quien sí tiene el capital.

Para finalizar el ensayo, hay que volver entonces a la pregunta inicial, ¿De qué eres dueño?, al terminar este recorrido por las líneas de la propiedad, de bicicletas, teléfonos, marcas e ideas, solo se puede llegar a una conclusión, lector, uno es dueño solo de lo que puede pagar, puede alguien tener la mejor idea del mundo, la obra más llena de emoción, dramatismo y creatividad que exista, puede alguien tener la llave para el verdadero cambio y progreso de su especie, pero todo queda inerte contra las barreras monetarias y legales del corrupto sistema que existe actualmente, entonces lector, no importa realmente de qué eres dueño, si no de cuánto estás dispuesto a pagar para seguir siéndolo.